

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 104 del 21/02/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 53 del 21/02/2024

OGGETTO:

Impegno di spesa per la verifica di leggibilità delle impronte del martello forestale e numeri progressivi delle piante destinate al taglio nel Bosco "Marchesale" in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, e relativo al progetto di taglio Comparto colturale 3 del Piano di Assestamento Forestale.

CIG: B07DE850C8

IMPEGNO: Cap. 64.002 - Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 04 agosto 2006, è stato dato incarico al Dott. For. Gregorio Lombardo per redigere i progetti di taglio boschivi afferenti al bosco comunale;

-in data 11/05/2021 con nota prot. n° 2483, il tecnico Dott. For. Gregorio Lombardo ha presentato al Comune di Squillace, il progetto di taglio relativo al Comparto colturale 3 del Piano di Assestamento Forestale;

-in data 27/07/2021, con nota prot. n° 3978, il Comune di Squillace ha presentato il progetto di cui sopra alla Regione Calabria che lo ha recepito con provvedimento prot. n° 337741/REGCAL del 28.07.2021;

-il 14/11/2021 con nota prot. n° 6579, è stata presentata al Comune di Squillace, la documentazione a completamento del progetto di taglio relativo il Comparto colturale 3 del Piano di Assestamento Forestale;

-in data 26/01/2022, con delibera di Giunta Comunale n° 02, è stato approvato il progetto di taglio del Comparto colturale 3 del Piano di Assestamento Forestale;

-in data 28/01/2022, il Comune di Squillace ha presentato il progetto di cui sopra alla Regione Calabria che lo ha recepito il 31/01/2022 con atto prot. n° 44247/REGCAL;

-con Nulla-Osta idrogeologico rilasciato dalla Regione Calabria, Dipartimento U.O.A. Settore 1- Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e struttura incaricata dei controlli P.S.R.2014.2020, avente prot. n° 244202/REGCAL del 24/05/2022 è stato autorizzato il taglio del Comparto Colturale n. 3 di cui al Piano di Assestamento presentato in Regione Calabria;

-con propria determinazione n° 114 del 02/05/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta General Industry srl con sede Spadola (VV) - P.I. 03673690792;

-con determinazione n° 246 del 02/05/2023 l'appalto in oggetto, è stato affidato, in via definitiva, alla società General Industry srl, con sede legale in Piazza Bruno Ionadi n° 20, 89822 Spadola (VV) - C.F. e P.IVA n° 03673690792, in quanto la determinazione n° 114 del 02/03/2023 ha acquisito piena efficacia, per un importo netto di € 68.510,94 oltre IVA come per legge;

-con contratto Rep. n° 352 del 25.08.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 29.08.2023 al n° 4454 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati alla ditta General Industry srl, con sede legale in Piazza Bruno Ionadi n° 20, 89822 Spadola (VV) - C.F. e P.IVA n° 03673690792 per l'importo contrattuale netto di € 68.510,94 oltre IVA come per legge;

Considerato che:

-dalla chiusura e consegna del progetto (14/11/2021) a tutt'oggi, sono trascorsi oltre due anni e che, per la natura della maggior parte delle piante (pino laricio con corteccia che si desquama e legno resinoso) e per l'accumulo della lettiera al colletto ove sono riportati i numeri di martellata ed il timbro, unitamente agli effetti degli eventi atmosferici hanno accelerato il naturale processo di deterioramento della sfaccettatura con conseguente processo di resinazione e parziale occultamento del numero ivi riportato, che in molti casi è illeggibile;

Sentito il parere del Tecnico Progettista nonché D.L. Dott. For. Gregorio Lombardo il quale sostiene che al fine di poter monitorare, secondo le normative vigenti in materia di tagli boschivi, le operazioni di utilizzazione previste in progetto, si rende necessaria ed indispensabile un'idonea identificazione delle piante assegnate al taglio con un necessario intervento di rinumerazione;

Verificato che:

-durante i due anni trascorsi dalla presentazione del progetto bisogna tenere conto anche degli incrementi avvenuti ed apportare il conseguente aggiornamento del valore del bosco da alienare;

-prima di poter procedere alle operazioni di consegna del lotto boschivo, bisogna ripristinare le condizioni per rendere il comparto colturale n. 3 del PGF idoneo al taglio;

-in base a quanto sopra riportato rispetto al progetto di taglio del Comparto Colturale n. 3 del PGF, si rende necessario ed indispensabile procedere alla rinumerazione delle piante martellate nonché alla stima degli incrementi sopraggiunti nel lotto boschivo;

Accertata la complessità e le caratteristiche dei lavori da eseguire e considerata la carenza in organico di personale specializzato, per lo svolgimento delle operazioni di ripristino della numerazione delle piante assegnate al taglio di cui al progetto di taglio del Comparto Colturale n. 3 del PGF in tempi utili, si rende necessario procedere all'affidamento ad un tecnico esterno in esecuzione al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Accertato che:

-in base alla tipologica del lavoro tecnico è necessario individuare un Dottore Forestale;

-per il pagamento della parcella è possibile far fronte con gli introiti conseguenti alla vendita del lotto boschivo medesimo, ed il pagamento avverrà all'acquisizione della prima rata di cui all'art. 13 del Capitolato d'onori;

-per l'affidamento di detto incarico è richiesta l'iscrizione al relativo all'Albo Professionale;

-a tale scopo è consigliabile individuare almeno un tecnico esperto in materia profondo conoscitore del bosco in montagna, quindi detto incarico può essere affidato al Dr. For. Lombardo Gregorio tecnico di provata capacità professionale iscritto al n° 377 dell'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi di Catanzaro;

Pertanto, accertata l'impossibilità di procedere alla redazione della nuova stima e delle operazioni di rimartellata tramite personale qualificato dipendente, dopo una attenta valutazione, si rende necessario procedere all'incarico al Dott. For. Gregorio Lombardo, all'uopo richiamando la deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 04/08/2006 (incarico per la redazione dei progetti di taglio boschivi afferenti al bosco comunale) e la deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 27/05/2013 (incarico per la redazione del Piano di Assestamento Forestale della proprietà boschiva comunale);

Dato atto che:

-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

-l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

Preso atto che:

-trattandosi di esecuzione di servizi e forniture non è richiesta l'acquisizione del CUP;

-in relazione alla presente procedura di selezione del contraente è stato acquisito il CIG: B07DE850C8, Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare, presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità, sia ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

-la stipulazione del contratto avverrà sottoscrivendo per accettazione la presente determinazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dal D.Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva del Dott. For. Gregorio Lombardo, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. 173978 CRCPA con validità di 120 giorni dalla data del rilascio;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visti:

-il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

-lo Statuto Comunale;

-il vigente regolamento contabile;

-il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

-la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

-le vigenti disposizioni di legge in materia;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, l'incarico al Dr. For. Lombardo Gregorio iscritto all'Ordine dei Dott.ri Agronomi e Forestali di Catanzaro, al n° 377, al fine di verificare le condizioni di lettura dei dati di martellata del lotto in epigrafe descritto, di eseguire la rinumerazione ed il calcolo degli incrementi per il lotto boschivo Comparto Colturale n. 3 di cui al Nulla-Osta Idrogeologico rilasciato dalla Regione Calabria, Dipartimento U.O.A. Settore 1 - Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e struttura incaricata dei controlli P.S.R. 2014/2020, avente prot. n° 244202/REGCAL del 24/05/2022;
2. di far fronte alla relativa spesa impegnando la somma complessiva di € 4.160,00 (diconsi euro quattromilacentosessanta/00), compresa Cassa ed IVA se dovuti, sul Cap. 64.002 del redigendo bilancio 2024/2026;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B07DE850C8;
5. di dare atto, altresì, che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;

6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
8. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
9. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
10. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 64.002 - Cod. del redigendo bilancio 2024/2026.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)